

	ARCA CAPITANATA AGENZIA REGIONALE per la CASA e l' ABITARE Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia Tel. 0881762111 PEC: arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it Website: http://www.arcacapitanata.it/ E-procurement: https://arcacapitanata.traspare.com/
Procedura di gara telematica aperta ai sensi degli artt. 44 e 71 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Oggetto: “Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi ERP nel Comune di San Severo alla Via G. Guareschi” Programma dell'abitare sostenibile e solidale Regione Puglia programmi di interventi per edilizia residenziale pubblica e sociale: L.R. N°22 del 20/05/2014, cap. III art.4 - Linea di intervento n°1 di cui alla D.G.R. n°2419/2019 - Legge n. 560/1993 - Fondi propri dell'ARCA Capitanata	
C.U.P.	E71B21002450002
C.I.G.	BC3DA9190B

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2. CHIARIMENTI.....	8
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA.....	11
3.2. REVISIONE PREZZI.....	11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE.....	20
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	22
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	24
7. AVVALIMENTO.....	25
8. SUBAPPALTO.....	26
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	27
10. SOPRALLUOGO.....	27
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	28
12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	28
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	31
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	34
14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	35
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	36
14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	36
14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	37
15. OFFERTA TECNICA.....	39
16. OFFERTA ECONOMICA.....	42
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	44
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	44

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	48
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	48
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	48
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	49
20. VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	50
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	50
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	52
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	54
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	54
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54

PREMESSE

Con Determina Dirigenziale n. 352 del 12/08/2021 la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Politiche Abitative ha concesso ad Arca Capitanata un contributo per la realizzazione, tra l'altro, di n. 10 alloggi ERP localizzati nel Comune di San Severo alla G. Guareschi, per un importo di € 2.000.000,00, a valere sul Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia: Programma di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. L.R. n. 22 del 20/05/2014, Capo III art. 4. Linea di intervento n. 1 di cui alla D.G.R. n. 2419/2019 ed un cofinanziamento di € 200.000,00 rinveniente dalla Legge n. 560/1993, per un importo complessivo di € 2.200.000,00.

Con Delibera A.U. n. 240 del 20/12/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del suddetto intervento all'ing. Pierluigi Clemente della "Clemente Engineering Service S.r.l."

Con Delibera A.U. n. 177 del 25/09/2024 l'Arca Capitanata ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Programma Esecutivo di Intervento ed il Q.T.E. dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di euro 2.200.000,00 verificato e validato in data 18/09/2024, giusta verbale agli atti dell'Area Tecnica.

Con nota n. 0101705/2025 (prot. ARCA n. 5836/2025), la Regione Puglia ha comunicato la necessità di revisionare il progetto utilizzando il prezzario vigente.

Con nota prot. n. 17039 del 12/06/2025 questa Agenzia ha trasmesso alcuni elaborati del PFTE aggiornati al prezzario vigente e richiesto la deroga ai limiti massimi di costo di cui alla D.G.R. n. 1941/2023 e al contempo ha comunicato la necessità di un finanziamento integrativo di € 222.941,74.

Con nota n. 0326707 del 17/06/2025 (prot. ARCA n. 17288/2025) la Regione Puglia ha riscontrato nel merito e, pertanto, è stato redatto l'aggiornamento del suddetto progetto di FTE nella parte riguardante il Q.T.E., il Disciplinare d'Oneri (All.A), il computo metrico estimativo dei lavori, il computo metrico degli oneri della sicurezza, l'elenco prezzi unitari e la stima dell'incidenza della manodopera.

Con Delibera A.U. n. 58 del 26.02.2026 è stato approvato il nuovo aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e relativo QTE adeguato al prezzario vigente (2025).

Con Delibera A.U. n. 244 del 30/06/2026 è stato disposto l'avvio della presente procedura che avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi degli artt. 44 e 71 del D. Lgs. 36/2023 (il "**Codice**").

Il presente Disciplinare di gara (di seguito "**Disciplinare**") costituisce parte integrante del bando di gara (di seguito "**Bando**"), unitamente ai documenti indicati al paragrafo 2.1. Il Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e di presentazione e di valutazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito di e-procurement della Stazione Appaltante (<https://arcacapitanata.trasparenza.com/>).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica TRASPARE, accessibile al seguente link: <https://arcacapitanata.trasparenza.com/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di San Severo [codice NUTS ITF 46] – [C.I.G. BC3DA9190B] - [C.U.I.L00131190712202600002] – CUP: E71B21002450002

Il Responsabile unico del progetto è l'arch. Anna Maria Tomasulo, responsabile EQ del Settore "Progettazione" dell'Arca Capitanata.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Armando De Santis responsabile EQ del Settore "Gare e Contratti" dell'Arca Capitanata.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Manuale Operativo di partecipazione alla gara telematica.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale Operativo di partecipazione alla gara telematica che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo di partecipazione alla gara telematica, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi

di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale (<https://arcacapitanata.trasparenza.gov.it/>) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo "Registrazione al Portale". Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso - utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. La presentazione dell'offerta si intende a totale ed esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta stessa non pervenga in tempo utile. In ogni caso, il concorrente esonera l'Ente Aggiudicatore da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

L'elenco dei manuali e F.A.Q. per l'utilizzo della piattaforma sono disponibili all'indirizzo https://arcacapitanata.trasparenza.gov.it/public_tutorial_and_manual

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) PFTE contenente il capitolato speciale;
- d) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), in formato ".xlm" da allegare in formato .pdf e successivamente firmato digitalmente, redatto mediante compilazione del modello
- e) modello di istanza di partecipazione - Allegato 1;
- f) modello autodichiarazione progettisti – Allegato 1- bis;
- g) modello dati anagrafici progettisti – Allegato 1 ter;
- h) patto di integrità - Allegato 2;
- i) modello dichiarazione avalimento ausiliario - Allegato 3;
- j) modello di dichiarazione titolare effettivo - Allegato 4;
- k) informativa trattamento dati personali - Allegato 5;
- l) schema di Contratto - Allegato 6;

- m) modello di dichiarazione offerta economica Allegato 7;
- n) modello F23 editabile per imposta di bollo;
- o) istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa - MO - Procedura OEPV - Senza Marca

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.arcacapitanata.it/anno-20261/> e sulla PAD all'indirizzo <https://arcacapitanata.traspare.com/announcements>

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore **11:00** del **23/07/2026** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti".

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura di evidenza pubblica ha per oggetto l'appalto integrato ai sensi degli artt. 44 e 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e del coordinamento in fase di

progettazione, nonché dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 10 alloggi ERP nel Comune di San Severo alla via G. Guareschi da eseguire in base al progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato approvato con Delibera A.U. n. 58 del 26.02.2026, posto a base di gara (il "PFTE"), nonché secondo le previsioni minime descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto ("CSA"), nello schema di contratto ("Schema di Contratto") e relativi allegati (in seguito, l' "Appalto"). - CPV Prevalente: 45210000-2 – CPV secondario: 71240000-2 - C.I.G[BC3DA9190B] - C.U.P. E71B21002450002

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale unitario, non frazionabile, poiché ai sensi all'art. 58, comma 2 del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi prevalentemente di lavori che intervengono su un'unica area; l'appalto rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni funzionali e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo complessivo	Importo soggetto a ribasso
1	Progettazione esecutiva	71240000-2	€ 72.557,41	€ 25.395,09
2	Lavori	45210000-2	€ 1.853.616,80 (€ 1.810.582,47 Lavori + €43.034,33 oneri specifici della sicurezza (OSS))	€ 1.805.163,46 (importo complessivo al netto di € 48.453,34 quali oneri per la sicurezza: €5.419,01 (OIS) + €43.034,33 (OSS))
TOTALI			€ 1.926.174,21	€ 1.830.558,55

Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, comprendente la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato calcolato - tenuto conto dell'art. 41, comma 15, e dell'Allegato I.13 del Codice - ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, per le categorie e gli ID opere.

In particolare, il valore della progettazione è pari ad euro 72.557,41 (euro settantaduemilacinquecentocinquantesette/41) al netto di IVA e contributi previdenziali, di cui € 25.395,09 (euro venticinquemilatrecentonovantacinque/09) quale importo assoggettato al ribasso calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 15- bis del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa come segue:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Oper e	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=24,45% S=CP*K	
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.01	0,1200	4.634,01	1.133,02	5.767,03
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.02	0,1300	5.020,18	1.227,43	6.247,61
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.03	0,0300	1.158,50	283,25	1.441,75
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.04	0,0100	386,17	94,42	480,59
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.05	0,0250	965,42	236,05	1.201,47
S.03	STRUTTURE	490.006,96	0,082956478845	0,95	QbIII.07	0,1000	3.861,68	944,18	4.805,86
E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.01	0,0700	4.409,74	1.078,18	5.487,92
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.01	0,1500	2.823,46	690,34	3.513,80
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.01	0,1500	2.393,67	585,25	2.978,92
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.01	0,1500	1.659,59	405,77	2.065,36

E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.02	0,1300	8.189,52	2.002,34	10.191,86
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.02	0,0500	941,15	230,11	1.171,26
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.02	0,0500	797,89	195,08	992,97
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.02	0,0500	553,20	135,26	688,46
E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.03	0,0400	2.519,85	616,10	3.135,95
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.03	0,0500	941,15	230,11	1.171,26
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.03	0,0500	797,89	195,08	992,97
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.03	0,0500	553,20	135,26	688,46
E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.04	0,0200	1.259,93	308,05	1.567,98
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.04	0,0200	376,46	92,04	468,50
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.04	0,0200	319,16	78,03	397,19
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.04	0,0200	221,28	54,10	275,38
E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.05	0,0200	1.259,93	308,05	1.567,98
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.05	0,0300	564,69	138,07	702,76
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.05	0,0300	478,73	117,05	595,78
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.05	0,0300	331,92	81,15	413,07
E.06	EDILIZIA	935.451,91	0,070887580631	0,95	QbIII.07	0,1000	6.299,63	1.540,26	7.839,89
IA.03	IMPIANTI	139.161,63	0,117617770332	1,15	QbIII.07	0,1000	1.882,31	460,22	2.342,53
IA.02	IMPIANTI	169.044,43	0,11105870364	0,85	QbIII.07	0,1000	1.595,78	390,17	1.985,95
IA.01	IMPIANTI	119.951,87	0,122981637627	0,75	QbIII.07	0,1000	1.106,39	270,51	1.376,90
Totale							58.302,46	14.254,95	72.557,41

I lavori rientrano nelle seguenti categorie, come meglio specificate nel punto 1.3 del CSA:

Categoria	Importo	Classifica	%	Categoria di qualificazione	Subappalto	Avvalimento
OG 1	€ 1.310.722,73	III- bis	70,712%	Prevalente	SI (max 49,99%)	SI
OG 11	€ 542.894,07	II	29,288%	Scorporabile	SI (100%)	SI
TOTALE	€ 1.853.616,80		100%			

Nella determinazione dell'importo sopra indicato, Arca Capitanata ha quantificato i costi della manodopera nell'importo di euro 653.144,10 (euro seicentocinquatremilacentotrentaquattro/10), mediante riferimento alle tabelle ministeriali relative al CCNL Settore Edile. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso di gara, salva la possibilità per i concorrenti di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto è del **Settore Edile**. Resta fermo che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso, l'equivalenza delle tutele (economiche e normative) dovrà essere dichiarata e dimostrata dall'operatore economico in sede di verifica all'esito della procedura da parte della Stazione appaltante.

Gli operatori che applicano i contratti F015/F018, considerati equivalenti dalla norma come sopra riportato, non devono allegare la dichiarazione di equivalenza.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando il PFTE redatto con applicazione dei prezzi derivati dal prezzario OOPP della Regione Puglia anno 2025 nonché calcolando il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 aggiornato all'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023

L'appalto in oggetto è finanziato per € 2.000.000,00 a valere sul Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia: Programma di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. L.R. n. 22 del 20/05/2014, Capo III art. 4. Linea di intervento n. 1 di cui alla D.G.R. n. 2419/ 2019 ed € 200.000,00 con finanziamento integrativo rinveniente dalla Legge n. 560/1993.

Sul valore del contratto di appalto sarà calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate al par. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il corrispettivo è a corpo e quindi è fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto sia per i servizi di ingegneria che per i lavori, e sarà determinato sulla base delle attività che saranno effettivamente svolte dall'Appaltatore su richiesta della Stazione appaltante con le modalità e i tempi previsti dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto (il "**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo sarà individuato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo soggetto a ribasso d'asta pari a € **1.830.558,55 (€ 1.805.163,46 per lavori ed € 25.395,09 per progettazione)**.

3.1. DURATA

Il tempo massimo fissato per la consegna della progettazione esecutiva è pari a **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data dell'avvio dei servizi in via d'urgenza.

Il tempo massimo fissato per la realizzazione dei lavori è pari a **720 (settecentoventi)** giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna dei Lavori, secondo le tempistiche e modalità indicate nello Schema di Contratto e al punto 1.4 del CSA.

Ai sensi dell'art. 44, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione [articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice].

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e/o migliorativi che non alterino la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino alla concorrenza delle somme a disposizione nel Quadro Tecnico Economico e/o somme rivenienti dalle economie di gara.

Variazione ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **1.981.845,43**, al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo affidamento Progettazione	€ 72.557,41
Importo complessivo affidamento Lavori	€ 1.853.616,80
Opzioni per modifiche e variazioni di cui all'art. 120 del Codice	€ 55.671,22
Valore globale stimato dell'appalto	€ 1.981.845,43

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e di quelli speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ed art. 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- (a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- (b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- (c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono:

- 1) essere presenti nell'organico del soggetto esecutore;

oppure partecipare con le seguenti modalità

- 1) partecipare in qualità di progettisti in raggruppamento temporaneo;
- 2) partecipare in qualità di progettisti indicati.

Le imprese concorrenti attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate a quanto indicato al paragrafo 3, come di seguito dettagliato. In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno associare in raggruppamento temporaneo o indicare come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti.

I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal presente disciplinare, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

- **Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione (1).** Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 18 c. 11, dell'All. II.12 del Codice ed

indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione;

- **Operatore economico con SOA di sola costruzione (2)** - costituzione di un raggruppamento per la progettazione. Può dimostrare i requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2.1 la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;

2.2 la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP di progettisti di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dal punto 2.2 per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'All. II. 12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di mandante all' interno del RTI, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria del raggruppamento (impresa di costruzioni). I componenti del raggruppamento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, presentano la domanda secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente Disciplinare e all'art. 4 del "Manuale Operativo – Procedura OEPV"; inoltre dovranno essere registrati come operatori economici al portale ANAC nonché caricare sul FVOE la propria documentazione per le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale.

- **Operatore economico con SOA di sola costruzione (3)** - incarico a soggetto esterno (indicato). Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

3.1 incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati (non qualificati come concorrenti) fra di loro di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice.

3.2 incarico a progettisti esterni raggruppati (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1 lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dal punto 3.2 per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub raggruppamento e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda, a tal fine, che, in entrambi i casi, sub 3.1 e 3.2, ciascuno dei progettisti incaricati (che sono stati indicati) dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione **dell'autodichiarazione di cui al modello 1- bis e del proprio DGUE. Il progettista indicato ovvero i componenti del raggruppamento indicato, dovranno essere registrati come operatori economici al portale ANAC nonché caricare sul FVOE la propria documentazione per consentire le verifiche dei requisiti di ordine speciale.**

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 quali motivi di esclusione dalle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e in particolare:

- (i) nei confronti del titolare o del direttore tecnico (in caso di impresa individuale), di ciascun socio amministratore o del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), di ciascun socio accomandatario o del direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice), dei componenti del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico, dell'amministratore di fatto, nonché degli amministratori del socio unico persona giuridica, sia stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. 36/2023;
- (ii) nei confronti dell'operatore economico sia stata emessa condanna per uno dei reati previsti dall'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. 36/2023, ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- (iii) nei confronti dei soggetti di cui ai punti che precedono sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- (iv) siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, indicate nell'Allegato II.10 del D. Lgs. 36/2023 rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, fatta eccezione per il caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- (v) siano state commesse violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali indicate nell'Allegato II.10, gravi, tenuto conto del valore dell'appalto e ritenute dalla Stazione Appaltante rilevanti ai fini dell'affidabilità dell'operatore economico, fatta eccezione per il caso in cui l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;
- (vi) siano state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme di legge e dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- (vii) l'impresa sia stata sottoposta a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D. Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023;

- (viii) l'impresa si sia resa colpevole di gravi illeciti professionali previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 36/2023, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- (ix) esistenza di un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, legato alla partecipazione alla presente procedura di appalto non diversamente risolvibile;
- (x) sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- (xi) sussistano indizi rilevanti tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
- (xii) sia stata pronunciata nei confronti dell'impresa la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
- (xiii) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- (xiv) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
- (xv) l'operatore economico non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria e tecnica professionale previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(A) Per l'affidamento dei lavori:

(A1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

(B) Per l'affidamento dei servizi di progettazione, gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria, in quanto mandanti del RTI o in quanto indicati dal concorrente, sono quelli di cui dall'articolo 66 del Codice:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura e i GEIE.

(B1) Per essere ammessi a partecipare alla gara in oggetto, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice:

a) per i professionisti singoli od associati:

- laurea in ingegneria o architettura o in altra disciplina tecnica abilitante alle attività di progettazione oggetto del presente appalto;
- iscrizione all'Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri con l'indicazione della Provincia/Regione, il numero di iscrizione, la data e l'eventuale sezione di appartenenza;

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14 i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

b) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (ossia, i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti su base annua, e muniti di partita IVA e che firmano il progetto, ovvero firmano i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); per le società di ingegneria, disporre di un direttore tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in altra disciplina tecnica abilitante alle attività di progettazione attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti del presente punto devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è composto dai professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Per il professionista che espleta l'incarico di Ingegnere/Architetto per gli interventi nella categoria e ID opera E.06, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 è richiesta:
 - Abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione all'Albo Professionale, oppure essere abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- 2) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
 - Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo [14.1](#) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti per l'affidamento delle attività di progettazione devono essere posseduti:

- a) in caso di concorrente in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione ed esecuzione:
 - da uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea

in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione, e da professionista che espleta l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo pieno e indeterminato. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-*bis*, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-*bis* e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche superiori;

oppure

- da un progettista individuato fra i soggetti indicati dall'art. 66, comma 1 del Codice e associato nel RTI;

oppure

- da un progettista individuato fra i soggetti indicati dall'art. 66, comma 1 del Codice e indicato in sede di offerta (c.d. progettista indicato).

b) in caso di concorrente in possesso di attestazione di qualificazione per la sola esecuzione:

- da un progettista individuato fra i soggetti indicati dall'art. 66, comma 1 del Codice e associato nel RTI;

oppure

- da un progettista individuato fra i soggetti indicati dall'art. 66, comma 1 del Codice e indicato in sede di offerta (c.d. progettista indicato).

Nel caso in cui i requisiti previsti per la progettazione siano posseduti da un raggruppamento temporaneo, sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 è **necessaria la presenza di almeno un giovane professionista quale progettista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione**. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti previsti dai sopra indicati punti a) e b).

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

(A) Per l'affidamento dei lavori:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- valido attestato di qualificazione SOA ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice nelle categorie
 - **OG 1**, in classifica **III bis** o superiore;
 - **OG11**, in classifica **II** o superiore.

Si ammette l'equipollenza della categoria OG11 con le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30. Ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 l'impresa qualificata in OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

- per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti

accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da altro documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza della gara, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, va allegata copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Le certificazioni dovranno essere disponibili nel FVOE già in fase di presentazione delle offerte.

(B) Per l'affidamento dei servizi di progettazione:

- **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** avere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per un importo almeno pari almeno a Euro **72.557,41**; (euro **settantaduemilacinquecentocinquantesette/41**) da dichiarare all'interno del modello di **autodichiarazione progettisti di cui all'allegato 1 – bis**. La comprova del requisito è fornita attraverso a con apposita tabella riepilogativa da produrre e allegare alla documentazione trasmessa nella busta amministrativa, secondo quanto prescritto nel successivo paragrafo 14 nonché caricata sul FVOE;
- **Requisiti di capacità tecnica e professionale:** avere espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, ovvero:

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere in €	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi in €
E.06	935.451,91	935.451,91
S.03	490.006,96	490.006,96
IA.01	119.951,87	119.951,87
IA.02	169.044,43	169.044,43
IA.03	139.161,63	139.161,63

Per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando si considerano tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di

terminata nel medesimo periodo di riferimento. In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente. Per le categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. La comprova del requisito è fornita con apposita tabella riepilogativa da produrre e allegare alla documentazione trasmessa nella busta amministrativa, secondo quanto prescritto nel successivo paragrafo 14 nonché caricata sul FVOE;

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

(A) Per l'affidamento dei lavori:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(B) Per l'affidamento dei servizi, I raggruppamenti di cui all'art. 66 c. 1 lett. del Codice ovvero i componenti del raggruppamento misto che eseguono la progettazione devono possedere i requisiti di ordine speciale in conformità all'art. 39 dell'All. II. 12.

È condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi del citato art. 39.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE di cui all'art. 66 c. 1 ovvero ai componenti di soggetti gruppo misti preposti alla progettazione si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II. 12, parte V, di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove dovuto, deve dunque essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto:

- dai professionisti che partecipano al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato;
- da quelli che nel gruppo di lavoro di cui al punto 6.1 sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto dell'appalto,
- da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista/dai professionisti che nel gruppo di lavoro incaricato/incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale

(A) Per l'affidamento dei lavori:

Il requisito di cui al punto 6.2 previsto per i soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori, deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento esecutori nel loro complesso e in conformità all'art. 30 dell'All. II.12, restando inteso che l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per realizzare la percentuale o quota di lavori che si è impegnato a realizzare.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

(B) Per l'affidamento dei servizi,

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67 c. 1 lett. a) del Codice.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67 c. 1 lett. a) del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

(A) Per l'affidamento dei lavori:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

(B) Per l'affidamento dei servizi, per i requisiti di cui al punto 6.1 vale quanto ivi precisato e indicato nelle pertinenti disposizioni della parte V dell'allegato II.12.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate indicate come esecutrici o dai partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all' art. 38 del citato Allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato. Per il gruppo di lavoro vale quanto detto al par. 6.3.4., restando inteso che esso deve essere riferibile al consorziato indicato come esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale

(A) Per l'affidamento dei lavori:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all' articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull' esclusione.

(B) Per l'affidamento dei servizi,

i requisiti di cui al punto. 6.2 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all' articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull' esclusione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi solo se e l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione di cui al paragrafo 6.2, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega:

- alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento;

- all’offerta tecnica il contratto di avalimento premiale;

il concorrente allega alla domanda le dichiarazioni dell’ausiliario secondo il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato n.3 “*Avvalimento-Modello dichiarazioni avvalimento ausiliario*”).

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un’altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, nell’apposita sezione del modello DGUE e della domanda di partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell’art. 119, comma 17 del Codice non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le prestazioni già autorizzate come subappalto. Il motivo per cui non è consentito il subappalto del subappalto è in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’aggiudicatario è tenuto a garantire, oltre che per i propri lavoratori, l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al

paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative anche per i lavoratori in subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo poiché la tipologia delle lavorazioni a farsi e le tavole del PFTE consentono al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Il concorrente potrà comunque espletare il sopralluogo concordando con il RUP le procedure per le autorizzazioni del caso. Al fine di fissare il sopralluogo facoltativo, ciascun concorrente dovrà fissare un appuntamento con il RUP, tramite PEC.

Il sopralluogo eventualmente dovrà essere eseguito dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, oppure da persona delegata per iscritto dal titolare o dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento, sia esso già costituito nelle forme di legge o meno, la ricognizione dei luoghi dovrà essere espletata dall'impresa Capogruppo.

In caso di sopralluogo non è previsto il rilascio di un'attestazione di presa visione dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC

n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **11:00** del giorno **04/08/2026** a pena di irricevibilità tramite il Portale di e-procurement TRASPARE, accessibile al seguente link: <https://arcacapitanata.trasparenza.com/>. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata firma e trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel Manuale Operativo Gara Telematica allegato alla documentazione di gara del presente Disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto al precedente paragrafo.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. La “Busta Amministrativa” contenente Documentazione Amministrativa indicata al successivo paragrafo 14;
- B. la “Busta Tecnica” contenente l'Offerta Tecnica, con le modalità ed i contenuti indicati nel successivo paragrafo 15;
- C. la “Busta Economica” contenente l'Offerta Economica, con le modalità ed i contenuti indicati nel successivo paragrafo 16.

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 - Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dalla documentazione di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita “**BUSTA AMMINISTRATIVA**”.

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita “**BUSTA TECNICA**”.

3) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita “**BUSTA ECONOMICA**”.

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione “**INVIO OFFERTA**” potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “**BUSTA DI GARA TELEMATICA**” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici

(formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara. La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'**hash MD5** calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"**, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti **hash md5**, entro i termini di scadenza della gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione **"INVIO OFFERTA"**.

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. La documentazione amministrativa, quella tecnica e l'offerta economica richieste per la partecipazione alla gara dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nella documentazione di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili e sono causa di esclusione dalla procedura di gara

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà caricare, a pena di esclusione, nella "Busta amministrativa" gli allegati di seguito indicati, in formato pdf e firmati digitalmente:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) autodichiarazione dei progettisti;
- 3) dati anagrafici dei progettisti;
- 4) documento di identità in corso di validità **(va inserito come singolo file e non allegato in calce ad ogni allegato)**;
- 5) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), da allegare in formato .pdf e successivamente firmato digitalmente, redatto mediante compilazione del modello in formato ".xlm" facente parte della documentazione di gara; per la compilazione, partendo dal file ".xml" fornito, utilizzare il Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE disponibile al sito web <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>; nel caso di partecipazione mediante "progettista indicato", il D.G.U.E. dovrà essere presentato anche dal soggetto indicato per la progettazione;
- 6) Certificazione SOA in corso di validità;
- 7) Certificazione patente a crediti di cui al D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (in caso di Certificazione SOA di classifica inferiore a III);

- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 14.4;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 14.5;
- 10) domanda di partecipazione, dichiarazioni e documenti progettisti, incluso gruppo di lavoro (cfr paragrafo 6);
- 11) dichiarazione del titolare effettivo;
- 12) Patto di integrità;
- 13) Contributo ANAC;
- 14) Ricevuta F23 Elide per versamento imposta di bollo su istanza;
- 15) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 c. 2, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46 c. 1, d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021);
- 16) dichiarazione di impegno a costituire RTI/consorzio ex art. 68, comma 1, del Codice *(eventuale)*;
- 17) documentazione in caso di avvalimento quali dichiarazione, DGUE ausiliaria e contratto di avvalimento *(eventuale)*;
- 18) documentazione per i soggetti associati o consorzi *(eventuale)*;
- 19) procura *(eventuale)*.
- 20) CERTIFICAZIONE FATTURATO GLOBALE MEDIO ANNUO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, con tabella riepilogativa, attestante la comprova dei **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al par. 6.2 fornita mediante uno dei seguenti documenti:
 - per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
 - per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- 21) CERTIFICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE SVOLTI, con tabella riepilogativa, attestante la comprova dei **Requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al par. 6.2 fornita:
 - nel caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal concorrente, nella quale sono indicati per ogni intervento:
 - il committente;
 - il tipo di incarico assunto e gli estremi dell'atto di conferimento;

- la data di esecuzione della prestazione professionale;
 - l'ubicazione, la tipologia e la consistenza dell'intervento;
 - l'importo a base di gara dei servizi svolti, distinti per classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
 - l'ammontare del compenso;
- Nel caso di servizi prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme dei contratti unitamente all'originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025, nella domanda il concorrente relativamente ai servizi di ingegneria è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte digitalmente** secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. I progettisti dovranno inoltre compilare all'interno del DGUE le parti riguardanti i criteri di selezione PARTE IV sezione A (Idoneità), sezione B (Capacità Economica e finanziaria) e sezione C (Capacità tecniche e professionali).

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento, anche misto;
- 4) *[eventuale]* il contratto di avalimento premiale nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito
ovvero
di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE
ovvero
di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone le motivazioni e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c. *in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d. *in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta
Ovvero
di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
 di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- g. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire nella sezione "Busta Tecnica", contenente l'Offerta Tecnica, una relazione tecnica in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. Tale documento dovrà essere redatto utilizzando il carattere Times New Roman 11 e sarà suddiviso in capitoli, ognuno dei quali non potrà superare il numero massimo di facciate come indicato nel successivo paragrafo; nel calcolo delle pagine massime consentite non saranno conteggiate eventuali testatine e indici-sommari.

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutte le informazioni utili nonché ogni altro elemento che caratterizzi l'offerta in base ai criteri di valutazione indicati nel prosieguo del presente disciplinare e secondo il contenuto dei capitoli di cui si compone la relazione come di seguito indicati:

- 1) Capitolo 1: caratteristiche metodologiche del servizio di ingegneria oggetto di affidamento.
 In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere e rappresentare sinteticamente:

1.a) - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 4 facciate A4, oltre a un massimo di 2 cartelle A3** riportanti tavole grafiche, schede tecniche o altra documentazione utile - le attività già svolte dalla struttura tecnico-operativa di progettazione, la qualificazione ed esperienza dei professionisti che la compongono, sia per le modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale sia per l'adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, altresì gli strumenti informatici e tecnici che saranno utilizzati per lo sviluppo e la gestione del progetto. Sarà valutata l'esperienza progettuale pregressa con particolare riferimento a progettazione di edilizia della tipologia oggetto del presente affidamento e nello specifico con caratteristiche Nzeb e conforme a livelli elevati di punteggio di cui al Protocollo ITACA. Sarà inoltre valutata l'efficacia e la funzionalità degli strumenti informatici che saranno utilizzati per la predisposizione del progetto esecutivo;

1.b) - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 2 facciate A4, oltre a un massimo di 2 cartella A3** - le esperienze pregresse nella progettazione di edifici pubblici residenziali sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale; sarà attribuito n.1 punto tabellare, fino ad un massimo di n.2 punti, per ogni progetto esecutivo approvato con atto pubblico (citare i riferimenti) di nuova realizzazione di edificio residenziale pubblico nzeb/ classe A4 che sia stato redatto e firmato (anche in RTP) da uno dei soggetti indicati struttura tecnico-operativa di progettazione;

1.c) dichiarare di possedere ed **allegare copia** delle certificazioni attestanti la figura di "esperto CAM in progettazione sostenibile" oppure di "Soggetto abilitato al Protocollo ITACA Regione Puglia 2023"; saranno attribuiti n.2 punti tabellari in caso di presenza di almeno uno dei soggetti su indicati nella struttura tecnico-operativa di progettazione.

2) Capitolo 2: Sistemi di gestione ambientale e sociale delle imprese.

In questo capitolo il Concorrente dovrà:

2.a) dichiarare di possedere ed **allegare copia** delle certificazioni ambientali "ISO 14001" o "EMAS"; sarà attribuito n.1 punto tabellare in caso di possesso di almeno una delle due certificazioni suddette;

2.b) dichiarare di possedere ed **allegare copia** delle certificazioni ESG "SA8000" o "ISO 37001"; sarà attribuito n.1 punto tabellare in caso di possesso di almeno una delle due certificazioni suddette.

3) Capitolo 3: miglioramento delle caratteristiche dell'involucro opaco dell'intero edificio.

In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere e rappresentare sinteticamente - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 6 facciate A4** illustranti le migliori che l'operatore economico intende proporre, oltre a un **massimo di 2 cartelle A3** riportanti schemi grafici, schede tecniche o altra documentazione utile - le eventuali proposte migliorative rispetto al PFTE con riferimento sia alle caratteristiche prestazionali dei singoli materiali adoperati, sia al risultato conseguito nel complesso, in termini energetici e di innovazione, dall'intero pacchetto stratigrafico proposto.

Sarà valutata l'efficienza di soluzioni migliorative rispetto a quelle di progetto (copertura orizzontale e murature di tamponamento) valutando:

3.a) il grado di isolamento termico (confronto mediante calcolo della trasmittanza) e la migliore mitigazione dei ponti termici;

3.b) la durabilità dell'intero pacchetto ai fini della manutenzione;

3.c) la qualità dei materiali da porre in opera con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale ed alla ecocompatibilità nonché la qualità delle finiture finali.

- 4) Capitolo 4: miglioramento delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti nel PFTE. In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere e rappresentare sinteticamente - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 6 facciate A4** illustranti le migliorie che l'operatore economico intende proporre, oltre a un **massimo di 2 cartelle A3** riportanti schemi grafici, schede tecniche o altra documentazione utile - le eventuali proposte migliorative rispetto al PFTE con riferimento agli impianti, in termini di miglioramento delle prestazioni e degli accessori proposti (confronto mediante calcolo della potenza, dei consumi energetici, delle produttività, capacità di accumulo, etc.), di qualità ambientale dei prodotti offerti, di qualità dei componenti e dei materiali, di resistenza agli agenti atmosferici, facile manutenzione e durabilità.
- Saranno valutate le soluzioni rivolte al miglioramento e all'implementazione delle soluzioni previste in progetto in ordine:
- 4.a) all'utilizzo di soluzioni impiantistiche per le utenze comuni ed i singoli alloggi che prevedano altresì l'uso di tecnologie intelligenti per il risparmio energetico;
 - 4.b) al miglioramento della potenza e capacità di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili sia per i fabbisogni energetici sia delle utenze comuni sia dei singoli alloggi.
- 5) Capitolo 5: miglioramento comfort ambientale, acustico e termoigrometrico interno. In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere e rappresentare sinteticamente - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 4 facciate A4** illustranti le migliorie che l'operatore economico intende proporre, oltre a un **massimo di 2 cartelle A3** riportanti schemi grafici, schede tecniche o altra documentazione utile - le eventuali proposte migliorative rispetto al PFTE con riferimento alle finiture interne, ai materiali previsti e all'eventuale implementazione delle soluzioni impiantistiche/domotiche.
- Sarà valutata l'efficienza della proposta in termini di:
- 5.a) miglioramento delle finiture interne tenendo conto della previsione di utilizzo di materiali naturali, ecostostenibili e duraturi;
 - 5.b) l'utilizzo di materiali e tecnologie mirate al miglioramento del comfort acustico all'interno degli alloggi;
 - 5.c) l'utilizzo di materiali e tecnologie mirate alla riduzione delle emissioni negli ambienti interni ed al miglioramento della qualità ambientale termoigrometrica indoor.
- 6) Capitolo 6: miglioramento delle caratteristiche tecniche degli infissi. In questo capitolo il Concorrente dovrà descrivere e rappresentare sinteticamente - con una relazione tecnica di un numero **massimo di 4 facciate A4** illustranti le migliorie che l'operatore economico intende proporre, oltre a un **massimo di 2 cartelle A3** riportanti schemi grafici, schede tecniche o altra documentazione utile - le eventuali proposte migliorative rispetto al PFTE con riferimento agli infissi esterni.
- Sarà valutata l'efficienza della proposta in termini di:
- 6.a) isolamento termico ed isolamento acustico;
 - 6.b) di qualità dei componenti e dei materiali, ecostostenibilità e provenienza, resistenza agli agenti atmosferici, ferramenta e durabilità; saranno valutate altresì soluzioni che prevedono l'installazione di schermature solari capaci di migliorare l'efficienza energetica del fabbricato ed interventi sugli infissi delle parti comuni;
 - 6.c) in caso di possesso, oltre alla relazione di 4 facciate suddetta, il concorrente dovrà dichiarare di possedere ed **allegare copia** delle certificazioni attestanti la figura dell'utilizzo

di personale qualificato (livelli EQF3 o EQF4 secondo UNI 11673-2) o il possesso del Marchio Posa Qualità; sarà attribuito n.1 punto tabellare in caso di presenza di almeno una delle 2 qualificazioni suddette richieste.

- 7) Capitolo 7: Miglioramento delle caratteristiche tecniche e qualitative e quantitative degli arredi e delle aree esterne pertinenziali. In questo capitolo, con una relazione tecnica di un numero **massimo di 6 facciate A4** illustranti le migliorie che l'operatore economico intende proporre, oltre a un **massimo di 3 cartelle A3** riportanti schemi grafici, schede tecniche o altra documentazione utile, il concorrente dovrà descrivere eventuali migliorie che vorrà apportare alle lavorazioni inerenti all'area esterna pertinenziale.

Sarà valutata l'efficienza della proposta relative al verde attrezzato in termini di:

- 7.a) qualità dei materiali utilizzati, la loro naturalità, sostenibilità e durabilità nonché il miglioramento microclima;
7.b) miglioramento dell'arredo urbano esterno, anche con eventuale implementazione di infrastrutture di sicurezza e di digitalizzazione urbana.

Le eventuali migliorie che richiedessero la necessità di ulteriori procedure di autorizzazione presso Enti terzi sono a totale carico dell'offerente.

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante che "ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell'opera posti a base di gara del presente appalto". L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.

La Busta relativa all'Offerta Tecnica dovrà contenere inoltre:

- un computo metrico non estimativo delle migliorie proposte (senza l'indicazione dei prezzi) file estensione ".pdf";
- il contratto di avvalimento in caso di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La Commissione giudicatrice, qualora il concorrente superi il limite massimo di facciate e/o cartelle consentito, si riserva di non procedere alla valutazione del contenuto dei fogli eccedenti. A tal proposito il concorrente dovrà necessariamente numerare le cartelle.

Si precisa che l'Offerta Tecnica non deve essere difforme o comunque prevedere condizioni peggiorative rispetto a quelle stabilite negli atti di gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico; allega altresì una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

16. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura "Busta Economica" firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12, la propria offerta economica contenente:

1. il file “modello Offerta Economica” in formato pdf firmato digitalmente, nel quale si indicano, a pena esclusione:
 - a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare;
 - b) i costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - c) gli oneri della sicurezza propri o aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
2. il Computo Metrico Estimativo delle migliorie proposte (file estensione “.pdf”) firmato digitalmente; la mancanza del computo metrico estimativo costituisce causa di esclusione.

Alla presente procedura si applica la L. 49/2023 e pertanto si precisa che il ribasso percentuale unico, per quanto riguarda il valore del servizio di progettazione, è limitato alle spese e agli oneri generali, senza intaccare i compensi professionali.

Si precisa che:

- i costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n.36/2023 o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione;
- ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tenuto conto di quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine, al fine di accelerare i tempi dell’aggiudicazione, l’operatore economico **allega**, altresì:
 - i. nel caso in cui applichi un CCNL differente da quello indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele e apposita documentazione a supporto ai sensi dell’art. 11, del codice;
 - ii. relazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1, del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare.

La Stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, procede alla verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 41, comma 13 del Codice.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale dell’Offerta Economica, prevale il ribasso indicato in lettere.

Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (ex art. 2209 c.c.), deve essere

allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia. In tale ultimo caso la procura deve essere corredata da dichiarazione del procuratore, sottoscritta in forma digitale, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La procura e la eventuale documentazione a corredo devono essere allegate alla documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo 14.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 44 c.4 del Codice.

Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice che sarà nominata dalla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PARAMETRI		PUNTEGGIO MASSIMO
A	OFFERTA TECNICA	80
E	OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE		100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE (S)		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Caratteristiche metodologiche del servizio di ingegneria oggetto di affidamento. Sarà valutata:	8	1.a	<i>CV - Esperienza progettuale pregressa</i>	4	

	1.a) l'esperienza progettuale pregressa della struttura tecnico-operativa di progettazione, con particolare riferimento a progettazione di edilizia della tipologia oggetto del presente affidamento. Sarà inoltre valutata l'efficacia e la funzionalità degli strumenti informatici che saranno utilizzati per la predisposizione del progetto esecutivo; 1.b) l'esperienza pregressa di progettazioni di edifici pubblici Nzeb 1.c) la presenza di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici (esperto CAM), certificato da organismi accreditati secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ovvero di un tecnico abilitato (certificatore di sostenibilità ambientale) per il Protocollo ITACA Puglia 2023;		1.b	<i>Esperienza di progettazione di edifici residenziali pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, nZeb/ classe A4;</i>		2
			1.c	<i>Esperto CAM in progettazione sostenibile – Soggetto abilitato al Protocollo ITACA Regione Puglia 2023</i>		2
2	Sistemi di gestione ambientale delle imprese. Sarà valutato: 2.a) il possesso da parte dell'impresa di una delle certificazioni ambientale (ISO 14001 o EMAS) 2.b) il possesso da parte dell'impresa di una delle certificazioni ESG (SA8000 o ISO 37001)	2	2.a	<i>Possesso certificazione ISO 14001 o EMAS</i>		1
			2.b	<i>Possesso certificazione SA8000 o ISO 37001)</i>		1
3	Miglioramento delle caratteristiche dell'involucro opaco dell'intero edificio. Sarà valutata l'efficienza di soluzioni migliorative dell'involucro opaco dell'edificio (copertura e murature di tamponamento) con riferimento sia al miglioramento delle caratteristiche qualitative dei singoli materiali adoperati sia al risultato conseguito nel complesso, in termini energetici, manutenibilità e di innovazione dell'intero pacchetto stratigrafico proposto valutando: 3.a) il grado di isolamento termico e la migliore mitigazione dei ponti termici; 3.b) la qualità e la durabilità dell'intero pacchetto ai fini di minor costi per la manutenzione futura; 3.c) la qualità dei materiali e delle finiture finali da porre in opera con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale e alla ecocompatibilità.	15	3.a	<i>Miglioramento isolamento termico</i>	7	
			3.b	<i>Durabilità e minori costi di manutenzione</i>	5	
			3.c	<i>Qualità materiali, finiture ed ecosostenibilità.</i>	3	
4	Miglioramento delle caratteristiche tecniche degli impianti termici, elettrici, idrici e delle prestazioni relative alle fonti di energia rinnovabile previsti in progetto.	20	4.a	<i>Miglioramento impianto termico</i>	8	

	Saranno valutate le offerte migliorative che prevedano un incremento delle prestazioni energetiche degli edifici dal punto di vista impiantistico, relativamente alle utenze singole e comuni, valutando: 4.a) il miglioramento degli impianti termici, elettrici, idrici; 4.b) il miglioramento prestazioni impianti da fonti di energia rinnovabili sia per i fabbisogni energetici delle utenze condominiali, sia per i singoli alloggi.		4.b	<i>Miglioramento prestazioni impianti da fonti di energia rinnovabili sia per i fabbisogni energetici delle utenze condominiali, sia per i singoli alloggi</i>	12	
5	Miglioramento del comfort ambientale, acustico e termoigrometrico interno. Sarà valutata l'efficienza di soluzioni migliorative delle finiture interne, dei materiali previsti ed eventuale implementazione delle soluzioni impiantistiche/domotiche relativamente: 5.a) al miglioramento delle finiture interne tenendo conto della previsione di utilizzo di materiali naturali, ecostostenibili e duraturi; 5.b) materiali e tecnologie mirate al miglioramento del comfort acustico all'interno degli alloggi; 5.c) materiali e tecnologie mirate alla riduzione delle emissioni negli ambienti interni - miglioramento della qualità ambientale termoigrometrica indoor	15	5.a	<i>Miglioramento delle finiture</i>	5	
			5.b	<i>Miglioramento comfort acustico</i>	3	
			5.c	<i>Miglioramento della qualità ambientale termoigrometrica indoor a mezzo l'utilizzo di prodotti con prestazioni migliori rispetto ai limiti obbligatori di legge</i>	7	
6	Miglioramento delle caratteristiche tecniche degli infissi esterni previsti in progetto. Sarà valutata l'efficienza della proposta migliorativa relative agli infissi esterni dell'edificio in termini di: 6.a) il grado di isolamento termico e acustico degli infissi proposti 6.b) la qualità dei componenti e dei materiali, resistenza agli agenti atmosferici, la ferramenta e la durabilità in termini di minori costi per la manutenzione futura 6.c) <i>l'utilizzo di personale qualificato (livelli EQF3 o EQF4 secondo UNI 11673-2) o il possesso del Marchio Posa Qualità.</i>	10	6.a	<i>Miglioramento valori isolamento termico (U_w) ed acustico (R_w)</i>	5	
			6.b	<i>Qualità materiali, ecosostenibilità e provenienza resistenza agenti atmosferici, ferramenta e minori costi di manutenzione</i>	4	
			6.c	<i>Utilizzo di personale qualificato (livelli EQF3 o EQF4 secondo UNI 11673-2) o il possesso del Marchio Posa Qualità.</i>	1	
7	Miglioramento delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative degli arredi e delle aree esterne pertinenziali. Sarà valutata: 7.a) l'efficienza della proposta relativamente alla fruibilità dell'area esterna in termini di qualità dei materiali utilizzati, la loro naturalità, sostenibilità e durabilità nonché al miglioramento del microclima; 7.b) l'implementazione dell'arredo urbano e/o infrastrutture di digitalizzazione urbana nonché della sicurezza	10	7.a	<i>Qualità materiali, naturalità, sostenibilità e durabilità, miglioramento microclima.</i>	5	
			7.b	<i>Installazione di arredo esterno e/o infrastrutture di digitalizzazione urbana</i>	5	
TOTALE		80				

SOGLIA DI SBARRAMENTO. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo dell'offerta tecnica è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **48** (sul totale di 80).

Non è richiesto alcun punteggio minimo e/o soglia di sbarramento per il singolo elemento di valutazione (criterio). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla predetta soglia.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 17.4.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri), cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo i seguenti giudizi:

PESO COEFFICIENTI	GIUDIZIO QUALITATIVO
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono
0,7	Discreto
0,6	Sufficiente
0,5	Quasi sufficiente
0,4	Mediocre
0,3	Scarso
0,2	Insufficiente
0,1	Inadeguato
0,0	Non valutabile

Il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato sarà dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., 7

Riparametrizzazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 04/08/2026 alle ore 12:00.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma secondo le modalità indicate alla sezione "comunicazioni" del presente Disciplinare. Le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nel garantire, pertanto, l'immodificabilità, integrità e univocità dell'offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; id., Sent. del 17.01.2019), nonché l'identificabilità del suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza dell'azione amministrativa e della parità di trattamento degli operatori economici, si precisa altresì che la piattaforma telematica assicura:

- l'inibizione dell'apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;
- lo sblocco dell'avvio della seduta fino all'inserimento del presidente della commissione;
- la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei documenti, nonché l'obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;
- la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito delle stesse attraverso la funzione "info mail";
- la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.

In ragione di quanto sopra non saranno tenute sedute pubbliche con presenza fisica degli operatori economici, ritenendo che la pubblicità sia garantita dallo stesso svolgimento telematico della procedura che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e dell'attestazione SOA attraverso il portale ANAC.

Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa, dei concorrenti indicati nel paragrafo 24.

20. VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase dell'affidamento procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, l'attestazione SOA e la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.4.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il Presidente della Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che abbiano conseguito, sia per il prezzo sia per la somma dei criteri tecnici (prima della riparametrazione), un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti previsti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile di fase, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di fase dell'affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase dell'affidamento, avvalendosi della Commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile di fase dell'affidamento procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Il Responsabile di fase dell'affidamento procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del secondo classificato.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione; ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto di appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Agenzia.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente al seguente link: <https://www.arcacapitanata.it/web/guest/disposizioni-generalì>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Puglia - Bari.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di cui all'allegato n. 5 del presente Disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento
Ing. Armando De Santis